DEPARTAMENTO PESSOAL · NOVEMBRO DE 2026

Fim da escala 6x1

A partir de 16 de dezembro, todo empregado passa a ter 2 folgas por semana e a jornada cai para 42 horas, sem redução de salário. O que muda na sua empresa, quanto custa e o que fazer até lá.

16/12/2026
42 horas e 2 folgas por semana

16/12/2027
40 horas por semana

Salário igual
não pode ser reduzido

01

O que muda e quando

A Emenda Constitucional 141/2026 foi promulgada em 16/10/2026 e já vale, sem depender de outra lei. Ela alcança **empresas de todos os portes**, inclusive MEI e microempresa, e os contratos de trabalho que já existem.

ATÉ 15/12/2026

44 horas e 1 folga

Valem as regras e as convenções de hoje

→

A PARTIR DE 16/12/2026

42 horas e 2 folgas

Cláusulas de convenção sobre jornada e descanso que contrariem a regra deixam de valer

→

A PARTIR DE 16/12/2027

40 horas e 2 folgas

Regra definitiva: 8 horas por dia em 5 dias

TEMA	HOJE	COM A EMENDA
Jornada da semana	44 horas	42 horas em 16/12/2026 e 40 horas em 16/12/2027
Folga paga	1 por semana	2 por semana, uma delas de preferência no domingo. Não precisam ser seguidas
Salário e piso		Ficam iguais. É proibido reduzir, mesmo na proporção das horas
Quem já trabalha 40 horas ou menos		As horas não mudam, mas as 2 folgas passam a valer
Diploma superior e salário a partir de R$ 21.188,87		Fica fora do controle de jornada e da hora extra. As 2 folgas continuam

02

Quem é alcançado

No país, cerca de 1 em cada 3 empregados com jornada conhecida trabalha na escala 6x1, e 38,6 milhões trabalham mais de 40 horas por semana. Quem já folga sábado e domingo com 44 horas também muda: as folgas estão resolvidas, o que cai são as horas.

SITUAÇÃO NA EMPRESA	O QUE ACONTECE
Empregado em 6 dias por semana (6x1)	Ganha a 2ª folga e perde 2 horas agora e mais 2 em 2027
Empregado de segunda a sexta com 44 horas	Perde 2 horas agora e mais 2 em 2027. O sábado deixa de servir para compensar
Quem ganha comissão ou gorjeta	O descanso pago sobre a comissão passa de 4 para 8 dias no mês (quadro 04)
Escala 12x36	Só continua com convenção ou acordo coletivo
Gerente com poder real de mando, trabalho externo sem controle	Continuam sem hora extra, mas têm direito às 2 folgas
Sócios, prestadores PJ de verdade e servidores públicos	Não são alcançados. PJ que cumpre horário e recebe ordens é empregado e entra na regra

03

O que aconteceu nas últimas semanas

DATA	FATO	O QUE SIGNIFICA PARA A EMPRESA
16/10	Congresso promulga a emenda	Os prazos começaram a contar. Não há sanção nem veto
Início de novembro	Confederações do comércio e da indústria pedem ao STF mais prazo	O pedido era adiar o início da nova jornada
10 e 11/11	Comércio de São Paulo e de Porto Alegre fecha acordos com os sindicatos	Em Porto Alegre a nova escala começa em 1º/12, com folgas antecipadas para liberar a semana do Natal. Em São Paulo, em 16/12
12/11	O ministro Flávio Dino nega o adiamento, em decisão provisória	16/12/2026 está mantido. Sindicatos e empresas têm 90 dias, a partir de 16/12, para renegociar as convenções
Em aberto	Regras para micro e pequenas empresas	O ministro pediu ao Congresso uma lei em 180 dias. Hoje não existe prazo maior para ninguém
Em aberto	Projeto de lei 1838/2026 e decreto do governo	Vão detalhar cálculos e escalas especiais. Não mudam as datas

A decisão de 12/11 é provisória e ainda será analisada pelo plenário do STF. O planejamento deve considerar 16/12/2026 como data certa.

04

Quanto custa

Ninguém recebe aumento, mas o mesmo salário passa a pagar menos horas. Por isso **cada hora fica mais cara**, e a hora extra, o adicional noturno e os reflexos sobem junto.

SALÁRIO DE R$ 2.200	HOJE · 44 HORAS	16/12/2026 · 42 HORAS	16/12/2027 · 40 HORAS
Horas do mês usadas na conta	220	**210**	200
Valor da hora	R$ 10,00	**R$ 10,48**	R$ 11,00
Aumento do valor da hora		**+ 4,8 %**	+ 10 %
Hora extra com adicional de 50 %	R$ 15,00	**R$ 15,71**	R$ 16,50

Comissão e gorjeta pesam mais. Quem tem salário fixo já recebe o descanso dentro do salário. Quem ganha comissão recebe o descanso à parte, calculado sobre os dias de folga, que dobram.

COMISSÃO DE R$ 2.000 NO MÊS	HOJE · 6 DIAS POR SEMANA	COM 2 FOLGAS
Dias trabalhados e dias de descanso	26 e 4	**22 e 8**
Descanso pago sobre a comissão	R$ 308	**R$ 727**
Diferença por pessoa, por mês		**+ R$ 419 (+ 136 %)**

O tamanho da conta depende de como a empresa cobre as horas que somem. Em uma equipe de 8 pessoas, a jornada de 42 horas tira 16 horas de trabalho por semana. No exemplo da CNDL para uma microempresa com folha de R$ 16 mil, cobrir essas horas custa cerca de R$ 1.280 por mês com hora extra e R$ 1.030 com um reforço de meio período. Reorganizando a escala, parte dessas horas nem precisa ser reposta.

05

Como fechar 42 horas em 5 dias

O sábado vira descanso e não serve mais para compensar o que passou de 8 horas nos outros dias. A compensação tem de fechar dentro dos 5 dias trabalhados.

DISTRIBUIÇÃO	CONTA	COMO FORMALIZAR
4 dias de 8h30 e 1 dia de 8h	4 × 8h30 + 8h = 42h	Acordo escrito de compensação com cada empregado. O dia menor compensa os maiores
4 dias de 9h e 1 dia de 6h	4 × 9h + 6h = 42h	Acordo escrito de compensação com cada empregado
5 dias de 8h24	5 × 8h24 = 42h	Convenção ou acordo coletivo. Sem isso, os 24 minutos de cada dia podem virar hora extra
5 dias de 8h	5 × 8h = 40h	Nenhum documento além do aditivo. É a regra definitiva de 2027
Escalas com folgas distribuídas no mês, 12x36		Só com convenção ou acordo coletivo

Há duas leituras em disputa. Parte dos advogados entende que, até dezembro de 2027, qualquer dia acima de 8 horas depende do sindicato (art. 7º da emenda). Já a liminar do STF de 12/11 aceitou os 5 dias de 8h24 sem hora extra quando não houver acordo ou convenção coletiva até 15/12/2026, regra que vale até 15/12/2027. Como a decisão é provisória, o caminho mais seguro é confirmar com o sindicato da categoria antes de escolher.

06

Folgas, domingos e feriados

DÚVIDA	RESPOSTA
As 2 folgas precisam ser seguidas?	Não. Podem ser, por exemplo, quarta e domingo
Preciso fechar no domingo?	Não. O comércio autorizado continua abrindo, com rodízio de folgas. Mulheres folgam no domingo ao menos a cada 15 dias
Feriado conta como uma das folgas?	Não. Em semana com feriado, as 2 folgas continuam devidas
Posso dar 1 folga em uma semana e 3 na outra?	Só com convenção ou acordo coletivo. Foi o que o comércio de Porto Alegre negociou para dezembro
Posso usar banco de horas?	Sim, com teto de 10 horas por dia: até 6 meses por acordo escrito e até 12 por convenção. A hora a mais é compensada em dia de trabalho, nunca na folga
Tenho menos de 10 funcionários. Tenho mais prazo?	Hoje, não. O calendário é o mesmo para todos

07

Os erros que geram custo e processo

ERRO	POR QUÊ
Reduzir salário ou piso na proporção das horas	A emenda proíbe de forma expressa, inclusive nos contratos atuais
Manter 6 dias de trabalho e pagar a diferença	A 2ª folga é direito da Constituição. Trabalho no dia de descanso costuma ser pago em dobro
Compensar horas com o sábado ou com a 2ª folga	Folga não é moeda de troca. A compensação acontece em dia de trabalho
Cobrir tudo com hora extra	É o caminho mais caro: a hora já vale mais e ainda leva o adicional de 50 % ou o da convenção
Trocar empregados por PJ para fugir da jornada	Quem cumpre horário e recebe ordens é empregado. As ações de vínculo voltaram a ser julgadas em junho de 2026
Deixar a folha e o ponto como estão	Com a conta antiga (220 horas), toda hora extra e todo desconto de falta saem errados a partir de 16/12
Não colocar no papel	Sem aditivo, acordo de compensação e escala publicada, a empresa não consegue provar o que combinou

08

Caminhos para ajustar a escala gastando menos

A redução é de 9 % das horas da semana. A ordem abaixo vai do que não custa nada ao que custa mais. Em geral, a combinação dos primeiros itens resolve boa parte antes de qualquer contratação.

Nº	CAMINHO	COMO FUNCIONA	EXIGE
1	Cortar a hora extra de rotina	Ver quem faz hora extra todo mês e por quê. É a primeira despesa que a nova regra encarece	Relatório da folha
2	Escala pelo movimento	Equipe cheia nos dias e horários de pico, reduzida nos fracos. Folga no dia de menor venda, entradas e almoços escalonados	Escala publicada
3	Rodízio de sábado e domingo	Metade da equipe em cada fim de semana, com a folga compensada em dia fraco	Escala publicada
4	Equipe que cobre mais de uma função	Treinar para que a folga de um não pare o caixa, a entrega ou o atendimento	Treinamento
5	Banco de horas	Guarda as horas dos picos para devolver nos meses fracos	Acordo escrito
6	Reforço de meio período	Contrato de até 30 horas para cobrir pico e fim de semana, com salário proporcional	Contrato
7	Trabalho intermitente	Para demanda que não é fixa: eventos, datas e temporadas. Paga só quando convoca	Contrato
8	Comissão em fixo e meta em prêmio	Reduz o efeito do descanso sobre a comissão, sem diminuir o ganho de ninguém	Advogado
9	Negociação com o sindicato	Convenção ou acordo coletivo para 8h24, folgas distribuídas no mês e 12x36	Sindicato
10	Tarefas de apoio fora do balcão	Atendimento por WhatsApp, agendamento e retirada na loja, limpeza e entrega terceirizadas	Decisão do dono

09

O que fazer até 16/12/2026

Nº	TAREFA	DETALHE
1	Listar a equipe	Quem trabalha mais de 40 horas, quem trabalha 6 dias e quem ganha comissão
2	Desenhar a semana de cada pessoa	Dias, horários e as 2 folgas. Se algum grupo não fecha em 42 horas, ali está o custo
3	Consultar o sindicato da categoria	Saber se já existe convenção ou aditivo sobre a nova escala e o que ele permite
4	Assinar os documentos	Aditivo ao contrato com a nova jornada e, se houver dia acima de 8 horas, acordo escrito de compensação
5	Avisar a equipe por escrito e publicar a escala	Com antecedência, de preferência a escala do mês inteiro
6	Ajustar folha, ponto e eSocial	Nova jornada na competência de dezembro de 2026. Combine com a sua contabilidade a parte da folha

Próximo passo: a simulação da sua empresa. A Control prepara, com os dados da sua folha, um plano por empresa: quantas horas somem, quanto custa cada caminho, a escala desenhada e as tarefas com data. Fale com a Control: WhatsApp (21) 2742-1862 ou Instagram @control_contabilidade.

Posição em 13/11/2026. Fontes: Emenda Constitucional 141/2026; Agência Senado, 16/10/2026; liminar do ministro Flávio Dino nas ADIs 8041 e 8042 (STF Notícias, 12/11/2026), sujeita a referendo do Plenário; Folha de S.Paulo, 11/11/2026, reproduzida pela Rádio Peão Brasil (acordos do comércio); CNDL, 03/11/2026 (orientações e simulação); Fecomércio RJ (perguntas e respostas sobre a escala 5x2); CLT, arts. 59, 62, 386 e 457; Manual do fim da escala 6x1, com Juliano Mansur (VCMF Advogados), 20/10/2026. Material informativo: não substitui a análise do caso por advogado trabalhista.